الْمُوضِحَةُ إِلَّا الِاجْتِهَادُ وَكَذٰلِكَ فِى جِرَاحِ الْجَسَدِ وَلَا يُعْقَلُ جُرْحٌ إِلَّا بَعْدَ الْبُرْءِ وَمَا بَرِىءَ عَلَى غَيْرِ شَيْنٍ مِمَّا دُونَ الْمُوضِحَةِ فَلَا شَىْءَ فِيهِ وَفِى الْجِرَاحِ الْقِصَاصُ فِى الْعَمْدِ إِلَّا فِى الْمَتَالِفِ مِثْلُ وَالْمَأْمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ وَالْمُنَقِّلَةِ وَالْفَخِذِ وَالْأُنْثَيَيْنِ وَالصُّلْبِ وَنَحْوِهِ فَفِى كُلِّ ذٰلِكَ الدِّيَةُ وَلَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ قَتْلَ عَمْدٍ وَلَا اعْتِرَافًا بِهِ وَتَحْمِلُ مِنْ جِرَاحِ الْخَطَإِ مَا كَانَ قَدْرَ الثُّلُثِ فَفِى مَالِ الْجَانِى وَأَمَّا الْمَأْمُومَةُ وَالْجَائِفَةُ عَمْدًا فَقَالَ مَالِكٌ ذٰلِكَ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَقَالَ أَيْضًا إِنَّ ذٰلِكَ فِى مَالِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَدِيمًا فَتَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ لِأَنَّهُمَا لَا يُقَادُ مِنْ عَمْدِهِمَا وَكَذٰلِكَ مَا بَلَغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ مِمَّا لَا يُفَادُ مِنْهُ لِأَنَّهُ مُتْلَفٌ وَلَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَئًا وَتُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُلِ فَإِذَا بَلَغَتْهَا رَجَعَتْ إِلَى عَقْلِهَا وَالنَّفَرُ يُقْتَلُونَ رَجُلًا يُقْتَلُونَ بِهِ وَالسُّكْرَانُ إِنْ قَتَلَ قُتِلَ وَإِنْ قَتَلَ مَجْنُونٌ رَجُلًا فَالدِّيَةُ عَلَى قَاتِلِهِ وَعَمْدُ الصَّبِىِّ كَالْخَطَإِ وَذٰلِكَ عَلَى عَاقِلَتِهِ إِنْ